



Nr. 396 Ministerbesprechung vom 18. Januar 1928, 12.30 Uhr

R 43 I/1427, Bl. 152–153

Anwesend: Marx, Hergt, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Schätzel, Koch, Schiele; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Zweigert, v. Schubert, Popitz, Joël, Gutbrod; MinDir. Zechlin, v. Hagenow; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 12:30

[Tagesordnung]

Entwurf einer Verlautbarung über das Ergebnis der Länderbesprechung.

Entwurf einer Verlautbarung über das Ergebnis der Länderbesprechung.

Es wurde der anliegende Entwurf einer Verlautbarung ¹ besprochen.

Der Reichswirtschaftsminister teilte mit, daß Bayern und Württemberg schwere Bedenken in Absatz 1 von I: „Verhältnis zwischen Reich und Ländern“ gegen den Ausdruck „Stärkung der Reichsgewalt“ geäußert hätten ². Von verschiedenen Seiten sei vorgeschlagen, folgende Fassung zu wählen:

„Es besteht ferner darüber Einigkeit, daß eine starke Reichsgewalt nötig ist“.

Der Reichsminister des Innern sprach sich für diese Fassung aus.

Das Reichskabinett schloß sich dieser Auffassung an, da ein Nachgeben Bayerns und Württembergs in diesem Punkte nicht zu erwarten sei ³.

Zu Ziffer 3 von I ⁴ wurde es als erwünscht bezeichnet, daß der Reichskanzler ausdrücklich bei Verlesung des Kommuniqués darauf hinweise, daß der Artikel 18 der Reichsverfassung natürlich unberührt bleibe.

Es wurde ferner zu II Ziffer 1 ⁵ ein Hinweis des Reichskanzlers als erwünscht bezeichnet, daß das Wort „Verwaltungsbereiche“ auch die Justizverwaltung umfasse ⁶.

Zu II 2 sprach sich der Reichsminister des Innern ausdrücklich gegen die dort vorgesehene Schiedsinstanz aus.

¹ Anliegend der weitgehend fertiggestellte Entwurf eines Kommuniqués über das Ergebnis der Länderkonferenz (R 43 I/1427, Bl. 154–157).

² Der erste Absatz von Abschnitt I des beiliegenden Kommuniqué-Entwurfs lautet: „Reichsregierung und Ländervertreter sind der Auffassung, daß die Weimarer Regelung des Verhältnisses zwischen Reich und Ländern unbefriedigend ist und einer grundlegenden Reform bedarf. Wenn auch darüber, ob die Reform die unitarischen oder die föderativen Kräfte stärken soll oder welche Vereinigung beider Kräfte in neuer Form möglich ist, eine Übereinstimmung nicht erzielt werden konnte, so bestand doch darüber Einigkeit, daß eine Stärkung der Reichsgewalt notwendig ist.“ (Hervorhebung vom Bearbeiter).

³ Siehe Abschnitt I, erster Absatz in der Endfassung des Kommuniqués der Länderkonferenz: Dok. Nr. 398.

⁴ Siehe Abschnitt I, Ziffer 3 in der Endfassung: Dok. Nr. 398.

⁵ Siehe Abschnitt II, Ziffer 1 in der Endfassung: Dok. Nr. 398.

⁶ Die hier gewünschten zusätzlichen Erklärungen gab RK Marx bei der Verlesung des Kommuniqués in der Nachmittagssitzung der Länderkonferenz am 18. 1. ab. Siehe: Länderkonferenz am 16., 17. und 18. Januar 1928 im Kongreßsaal des Reichskanzlerhauses, S. 128 f.

Eine eingehende Aussprache entstand sodann über die Zusammensetzung des Ausschusses, der die Lösung des Gesamtproblems vorbereiten solle⁷.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, einen Beschluß des Reichskabinetts nicht mitmachen zu können, wonach der Reichsratsausschuß für Verfassung und Geschäftsordnung gewählt werde. Er habe in seiner Auffassung volle Unterstützung von Reichsminister Dr. Stresemann. Die Deutsche Volkspartei könne ein Überstimmen in diesem Punkte nicht hinnehmen und sei bereit, notfalls die Konsequenzen zu tragen.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte, daß er diese Bedenken durchaus teile.

Der *Reichsminister des Innern* vertrat die Auffassung, daß man jedenfalls den Reichsrat nicht werde hindern können, sich mit den Fragen zu befassen.

Der *Reichskanzler* gab der Auffassung Ausdruck, daß in dem Ausschuß unabhängige Mitglieder vertreten sein müßten.

Es wurde schließlich im wesentlichen darüber *Übereinstimmung* erzielt, daß der Ausschuß zu gleichen Teilen aus Vertretern der Reichsregierung und aus Vertretern der Länder bestehen solle. Den Vorsitz im Ausschuß solle der Reichskanzler haben. Der Ausschuß müsse das Recht der Zuwahl erhalten⁸.

⁷ Siehe dazu Dok. Nr. 395, dort insbes. Anm. 7.

⁸ Fortsetzung der Beratungen über das Kommuniqué der Länderkonferenz: Dok. Nr. 397.

Zitierhinweis

Nr. 396 Ministerbesprechung vom 18. Januar 1928, 12.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1231–1232 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D396>